** دولة لـــيبيـــا **

النـــظـــام الأســـــاسي المعدل
لشركة ضياء كعام للخدمات الطبية
ذات المسئولية المحدودة

البـــاب الأول

((اسم الشركة - غرضها - مقرها الرئيسي - مدتها))

مـــــادة (1)

تأسست طبقـــاً لأحكام التشريعات النافذة شركـــة ذات مسئوليـــة محـــدودة تعرف باسم الجدار المنيع لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية ذات المسؤولية المحدودة

مـــــادة (2)

أغراض الشركة :

1- المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال انماء الاقتصاد وطني لأنعاش الجانب الصحي للمواطنين ومعالجتهم وفق احدث الطرق الطبية في مختلف الاختصاصات ومواكبة تتطور الطب والعلاج في البلدان المتقدمة وذلك باستخدام الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة .

2- اعداد الدراسات والبحوث الطبية التي تخدم المجتمع وتعمل علي تطويره وتنمية قراته العلمية والصحية.

3- خدمة العملية الطبية ونشرها بشكل افقي في المدن والقري والأرياف

4- التواصل والتعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية من اجل تطوير البحوث الطبية

5/ للشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالاتي :-

1/ تملك العقارات والمنقولات اللازمـــــة لنشاطها .

2/ امتلاك وسائل النقل المختلفة الأزمة لنشاط الشركة .

3/ تزويد الجهات ذات العلاقة بالخبرات الفنية وتدريبها.

5- للشركة القيام بأي امر من الأمور التي تساعدها في تأدية مهمتها الطبية وفقا للتشريعات النافذة ، ولها ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها وان تعاونها علي تحقيق غرضها داخل ليبيا أو خارجها أو ان تندمج فيها او تشتريها او تلتحق بها طبقا للقوانين والقواعد المتعارف عليها محليا وعالميا في هذا الشأن

مـــــادة (3)

يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني(محلة كعام بسوق الخميس الخمس) ويجوز لمديري إدارة الشركة أن ينشئ فروعاً أو توكيلات للشركة في ليبيا أو خارجها.

مـــــادة (4)

مدة الشركة (**خمسة وعشرون سنة**) تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري بعد صدور الإذن في تأسيسها طبقا للتشريعات النافذة وتجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا النظام.

الباب الثاني
رأس مـــال الشركـــة

مـــــادة (5)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (**15000**) د.ل بالحروف (**خمسة عشرة ألف دينار ليبي**) موزع علـــى (2) حص قيمة كل منها (**7500**) **د. ل** بالحروف سبعة الاف وخمسمائة دينار ليبي .

مـــــادة (6)

كل حصة في رأس مال الشركة تخول صاحبها الحق في حصة متعادلة في أرباح الشركة وفى ملكية موجداتها ولا يلزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم.
والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في يد كل من تؤول إليه ملكيتها ويترتب على ملكية الحصة قبول أحكام هذا النظام والالتزام بقرارات الجمعية العمومية .

مـــــادة (7)

تجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي الحر إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركاء وفقا للأحكام المقررة في المادة رقم (**16**) من النظام، ودون إخلال بحكم المادة (**17**) من القانون رقم (**23**) لسنة **2010** ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة ، ويستعمل هذا الحق وفقا للأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة هيئة المراقبة أن وجدت مالم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك .

مـــــادة (8)

للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تقرر تخفيض رأس المال لأي سبب وعلى ألا يقل عن (**5000**) خمسة آلاف دينار، ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية، وبالأخص عن

طريق إنقاص عدد الحصص وتخفيض القيمة الاسمية، على ألا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن (10)عشرة دينار ليبي .

مـــــادة (9)

يكون التنازل عن الحصص بمقتضى (محرر رسمي) وتطبق في هذا الشأن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة رقم (279) من القانون رقم(23) لسنة 2010 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.

البـــاب الثالـث
الجمعيـــة العموميـــة

المـــادة (10)

الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا في مقر الشركة.

المـــادة (11)

لكل شريك الحق في حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها سواء كان ذلك بطريق الأصالة أو بطريق إنابة شريك آخر لتمثيله في الجمعية العمومية، وفى هذه الحالة يجب أن تكون الإنابة ومستنداتها الخاصة كتابية و تحفظ بمركز الشركة ولكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص دون تحديد

المـــادة (12)

يرأس الجمعية العمومية مدير الإدارة، وعند غيابه أو في حالة عدم تشكيل مجلس إدارة الشركة يرأسها أحد المديرين يختاره زملاءه، ويعين المدير أميناً للسر أو مراجعين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه .

المـــادة (13)

توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية بكتب مسجلة ترسل إلى الشركاء في موطنهم المبين في سجل الشركة قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز تخفيض هذه المدة إلى (8) ثمانية أيام بالنسبة للجمعيات غير الاعتيادية أو الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية. ويجب أن تشمل كتب الدعوة على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه .

المـــادة (14)

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في كتاب الدعوة والقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية طبقا لهذا النظام تكون ملزمة لجميع الشركاء.

المـــادة (15)

تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة بناء على دعوة المديرين خلال (الأشهر الثلاث) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الأصوات التي تمثل رأس المال فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الأول تعين عقد الجمعية العمومية ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه

المـــادة (16)

للجمعية العمومية غير الاعتيادية إدخال أية تعديلات على نظام الشركة بما في ذلك زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ومد أجل الشركة أو تقصيره وتقرر مواصلة الشركة أعمالها رغم خسارة نصف رأس مالها ولها أن تقرر اندماجها في شركة أخري .
ولا تكون قرارات الجمعية غير الاعتيادية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلثي رأس المال.

المـــادة (17)

تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها في محاضر تقيد في سجل خاص، ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير أو المراجع الذي قام بفرز الأصوات

ليبيا وزارة العدل محكمة استئناف الخمس كريم موسى ابراهيم الشريف محرر عقود رسمية 1712

البـــاب الرابـــع
إدارة الشـــــــركـــــــة

المـــادة (18)

يتولى إدارة الشركة مديري الادارة الذي تعينه الجمعية العمومية الاعتيادية من بين الشركاء أو من غيرهم واستثناء مما تقدم يعين الشركاء مجلس الإدارة:-

م	الاســـــــــم	تاريخ الميلاد	الجنسية	الصفـة
1	عبدالله محمد عبدالله اللافي	1992	ليبي	مدير عـــام

المـــادة (19)

المدير التنفيذي قابل للعزل في أي وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير الاعتيادية وله أن يستقيل في نهاية السنة المالية على أن يقدم الاستقالة إلى باقي المديرين قبل ذلك بشهرين على الأقل.

المـــادة (20)

في حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين الباقيين خلال شهر على مديري الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير الاعتيادية للانعقاد للنظر في الأمر، وتعين مدير جديد.

المـــــادة (21)

يجتمع مديري الإدارة بناء على طلب الرئيس أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك، ويعقد الاجتماع في مركز الشركة أو في أي مكان أخر يعينه خطاب الدعوة. ولا يعتبر الاجتماع صحيح إلا بحضور أكثرية أعضاء مديري الإدارة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وتثبت القرارات المذكورة في محاضرات تدوين في سجل خاص، ويوقع عليه رئيس مجلس الإدارة وأمين سر الإدارة.

ويتداول مديري الإدارة في جميع المسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شؤون الشركة .ويجب على الإدارة أن تبث بصفة خاصة في كل عملية أو تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة أو مصروف تزيد قيمته على (**5000** د.ل) بالحروف (خمسة ألاف دينار ليبي)، على انه بالنسبة إلى التصرفات الخاصة بالرهن أو بيع عقارات الشركة فيجب لتكون نافذة في حق الشركة أن تتم الموافقة عليها بأغلبية خمسة وسبعون في المائة من مجموع حصص رأس المال.

المـــــادة (22)

لمديري الإدارة الحق في قبض مبلغ سنوي إجمالي قدره (**250** د.ل) بالحروف(ومائتان وخمسون دينار ليبي) بصفة مكافأة تدفع على (دفعات شهرية أو دفعة كل ثلاثة أشهر أو دفعة واحدة) وتقيد بحساب المصروفات العمومية، وذلك علاوة على حقهم في استرداد مصروفات التمثيل (**1000** د.ل) بالحروف(ألف دينار) ومصروفات بدل السفر والانتقال.

ويتم توزيع المكافأة ومصروفات التمثيل بين المديرين طبقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.

المـــــادة (23)

جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخـــــرى التي تصـــــدر مـــن الشركـــــة يجـــب أن تحمـــل اسم الشركة مقروناً بعبارة ((شـــركة ذات مسؤوليـــــة محـــــدودة)) مع بيان مقر الشركة.

ولا يكون التصرف ملزماً للشركة إلا إذا وقعه المدير المفوض بالتوقيع أو غيره من موظفي الشركة مشفوعاً بالصفة التي يتعامل بها.

المـــــادة (24)

يمثل الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء مدير الإدارة أو من يختاره المديرون من بينهم لهذا الغرض.

البـــــاب الخـــامـــــس

لجنـــــــــة المراقبـــــــــة

لا توجد هيئة مراقبة

البـــــاب الســـــادس

الميزانية- توزيـــع الأربـــــاح

المـــادة (25)

تبدأ السنة المالية للشركة من **1 / 1** وتنتهي في **31 / 12** من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري حتى نهاية السنة.

المـــادة (26)

على مديري الإدارة أن يعد سنوياً ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة **(15)** من هذا النظام.

ويجب على مديري الإدارة أن يطلع لجنة المراقبة على الميزانية وعلى التقرير مع من يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية .

وتودع الأوراق المذكورة وتقرير لجنة المراقبة في المركز الرئيسي للشركة طيلة الخمسة عشر يوماً السابقة على اجتماع الجمعية العمومية لإطلاع الشركاء عليها.

المـــادة (27)

تتكون أرباح الشركة من دخلها بعد خصم جميع المصاريف و مقابل الاستهلاك والاحتياطي وتوزع الأرباح بعد ذلك على الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة.

وفى حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية، وهكذا لا توزع الأرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

المـــادة (28)

تدفع حصص الأرباح إلى الشركاء في المكان والمواعيد التي يحددها مديري الإدارة.

المـــادة (29)

تحل الشركة بتحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي والقانون رقم **(65)** لسنة **1970**م بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.

البـــاب السـابـع

حـــل الشركـــة وتصفيتها

المـــادة (30)

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم.

وتنتهي سلطة المديرين بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية تبقى قائمة طوال مدة التصفية إلي أن يتم إخلاء عهدة المصفين.

البـــاب التامـــن

أحكـــام ختاميـــة

المـــادة (31)

يودع النظام الأساسي وينشر طبقا للقانون. وتخصم المصاريف والنفقات والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

محرر العقود

.....